

PANCASILA DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Materi 11

1. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia
2. Makna isi Pembukaan UUD 1945
3. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm* dan dalam tertib hukum Indonesia

Pengertian Pancasila dalam Ketatanegaraan

- Pancasila merupakan **dasar negara Republik Indonesia**.
- Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Pancasila tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar

- Pancasila merupakan **sumber dari segala sumber hukum negara**.
- Setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Pancasila menjadi dasar filosofis dalam pembentukan hukum nasional.
- Kedudukan ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

Dasar hukum: Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi Pancasila dalam Sistem Hukum

Pancasila berfungsi sebagai:

- **Dasar negara**
- **Ideologi negara**
- **Pandangan hidup bangsa**
- **Landasan filosofis hukum nasional**
- **Pedoman penyelenggaraan negara**

Intinya: hukum Indonesia harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas **empat alinea** yang memiliki makna penting bagi negara Indonesia.

Pembukaan memuat:

- Pernyataan tentang kemerdekaan dan hak bangsa.
- Tujuan pembentukan negara Indonesia.
- Dasar negara Pancasila.
- Prinsip penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Makna Alinea Pertama

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...”

Maknanya:

- Kemerdekaan merupakan **hak setiap bangsa**.
- Penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.
- Indonesia menolak segala bentuk penjajahan.
- Perjuangan kemerdekaan Indonesia memiliki dasar moral dan universal.

Makna Alinea Kedua

Alinea kedua menggambarkan:

- Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada tahap yang menentukan.
- Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa.
- Negara Indonesia ingin mewujudkan kehidupan yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur**.

Makna utama: cita-cita bangsa setelah mencapai kemerdekaan.

Makna Alinea Ketiga

Alinea ketiga menyatakan bahwa:

- Kemerdekaan Indonesia terjadi atas **berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa**.
- Kemerdekaan merupakan dorongan luhur untuk hidup sebagai bangsa yang bebas.
- Terdapat hubungan antara perjuangan bangsa dan pengakuan terhadap nilai ketuhanan.

Nilai utama: religiusitas dan kesadaran akan peran Tuhan dalam perjuangan bangsa.

Alinea Keempat

Alinea keempat memuat:

- **Tujuan negara Indonesia**
- **Bentuk negara**
- **Kedaulatan rakyat**

- **Dasar negara Pancasila**

Tujuan negara:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila dalam Alinea Keempat

Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Simpulan: Pancasila menjadi dasar filosofis negara sekaligus pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan.

Staatsfundamentalnorm

Staatsfundamentalnorm berarti **norma fundamental negara**.

Dalam perspektif teori Hans Nawiasky:

- Norma fundamental negara menjadi dasar bagi pembentukan norma hukum di bawahnya.
- Dalam konteks Indonesia, Pancasila dipandang sebagai norma fundamental negara.
- Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan dan keberlakuan hukum nasional.

Pancasila → Pembukaan UUD 1945 → Batang Tubuh UUD 1945 → Peraturan perundang-undangan

Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena:

- Memuat **Pancasila sebagai dasar negara**.
- Memuat tujuan negara.
- Menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara.
- Menjadi sumber bagi pembentukan norma dalam UUD dan peraturan di bawahnya.
- Tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia

Secara sederhana, susunan tertib hukum Indonesia dapat dipahami sebagai:

Pancasila

↓

Pembukaan UUD 1945

↓

UUD NRI Tahun 1945

↓

Peraturan perundang-undangan

↓

Peraturan pelaksanaan dan kebijakan negara

Semua norma hukum harus memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

- Pancasila merupakan **dasar negara**.
- Rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
- Pembukaan UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara.
- Pancasila memberikan **nilai dan arah**, sedangkan UUD 1945 memberikan **kerangka konstitusional**.

Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Simpulan

- Pancasila berkedudukan sebagai **sumber dari segala sumber hukum negara**.
- Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran, tujuan negara, dan rumusan Pancasila.
- Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan fundamental dalam tertib hukum Indonesia.
- Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* menjadi landasan filosofis bagi seluruh hukum nasional.
- Penyelenggaraan negara harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

MATERI 12

Pengertian Pancasila dalam Ketatanegaraan

- Pancasila merupakan **dasar negara Republik Indonesia**.
- Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
- Setiap penyelenggaraan negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
- Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional.
- Nilai Pancasila tercermin dalam **Pembukaan UUD 1945**.

Kedudukan Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan sebagai:

1. **Dasar negara**
2. **Ideologi negara**
3. **Pandangan hidup bangsa**
4. **Sumber dari segala sumber hukum negara**
5. **Landasan moral dan filosofis dalam penyelenggaraan negara**

Intinya: Pancasila menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara negara, pemerintah, dan warga negara.

Sistem Ketatanegaraan Sebelum Amandemen

Sebelum amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki ciri:

- **MPR** ditempatkan sebagai lembaga negara tertinggi.
- Presiden merupakan **mandataris MPR**.
- Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Kekuasaan legislatif dan eksekutif belum memiliki mekanisme *checks and balances* seperti setelah amandemen.
- Belum terdapat pengaturan HAM yang selengkap setelah perubahan UUD 1945.

Kedudukan Lembaga Negara Sebelum Amandemen

MPR



Memegang kedaulatan rakyat dan menetapkan UUD serta GBHN

Presiden



Mandataris MPR dan pemegang kekuasaan pemerintahan

DPR



Membentuk undang-undang bersama Presiden

MA, BPK, DPA



Menjalankan fungsi masing-masing sesuai UUD 1945

Ciri utama: struktur ketatanegaraan bersifat **hierarkis**, dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 dilakukan pada periode **1999–2002**.

Beberapa latar belakangnya:

- Membatasi kekuasaan Presiden.
- Memperkuat demokrasi.
- Memperkuat perlindungan HAM.
- Mewujudkan sistem *checks and balances*.
- Memperjelas pembagian kekuasaan antarlembaga negara.
- Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan kehidupan demokratis.

Perubahan Setelah Amandemen

Setelah amandemen UUD 1945:

- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
- **MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.**
- Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- Masa jabatan Presiden dibatasi maksimal **dua periode**.
- DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Dibentuk **DPD** sebagai lembaga perwakilan daerah.
- Dibentuk **Mahkamah Konstitusi (MK)**.
- **Komisi Yudisial (KY)** dibentuk sebagai lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Sistem Ketatanegaraan Setelah Amandemen

Rakyat



UUD 1945



Lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan sesuai fungsi dan kewenangannya:

- MPR
- DPR
- DPD
- Presiden
- BPK
- MA
- MK
- KY

Ciri utama: terdapat pembagian kekuasaan dan mekanisme **checks and balances**.

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amandemen

Aspek	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
Kedaulatan	Dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR	Dilaksanakan menurut UUD
MPR	Lembaga tertinggi negara	Lembaga negara
Presiden	Mandataris MPR	Dipilih langsung rakyat
Masa jabatan Presiden	Belum dibatasi secara tegas	Maksimal 2 periode
DPR	Relatif lebih lemah	Fungsi legislasi, anggaran, pengawasan diperkuat
DPD	Belum ada	Dibentuk
MK	Belum ada	Dibentuk
HAM	Pengaturan terbatas	Diatur lebih lengkap dalam Bab XA

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir.

HAM meliputi:

- Hak hidup
- Hak berkeluarga
- Hak memperoleh pendidikan
- Hak beragama
- Hak berpendapat
- Hak memperoleh perlindungan hukum
- Hak mendapatkan perlakuan yang adil
- Hak bebas dari diskriminasi

HAM dalam UUD NRI Tahun 1945

Setelah amandemen, HAM diatur secara lebih lengkap dalam:

HAK ASASI MANUSIA

Pasal **28A sampai dengan 28J** UUD NRI Tahun 1945.

Pengaturan tersebut mencakup:

- Hak untuk hidup
- Hak berkeluarga
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Kebebasan beragama
- Kebebasan berpendapat
- Hak atas informasi
- Hak atas rasa aman
- Hak memperoleh kesejahteraan
- Hak bebas dari diskriminasi

Realisasi HAM dalam Kehidupan Bernegara

Realisasi HAM dilakukan melalui:

1. Bidang hukum

- Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
- Perlindungan terhadap warga negara.
- Peradilan yang adil.

2. Bidang politik

- Hak memilih dan dipilih.
- Kebebasan menyampaikan pendapat.

- Kebebasan berkumpul dan berserikat.

3. Bidang pendidikan

- Hak memperoleh pendidikan.
- Kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara.

Realisasi HAM dalam Kehidupan Sosial

Realisasi HAM juga terlihat dalam:

- Kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan.
- Perlindungan terhadap kelompok masyarakat.
- Kesetaraan tanpa diskriminasi.
- Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan kesejahteraan.
- Penghormatan terhadap martabat manusia.

Prinsip utama: hak setiap orang harus dihormati dengan tetap memperhatikan hak orang lain.

Kewajiban Asasi Manusia

Pelaksanaan HAM bukan berarti kebebasan tanpa batas.

Setiap orang memiliki kewajiban untuk:

- Menghormati HAM orang lain.
- Mematuhi hukum.
- Menghormati ketertiban umum.
- Menjaga kepentingan masyarakat.
- Menghormati nilai moral dan agama.

Pasal **28J UUD NRI Tahun 1945** menegaskan adanya kewajiban menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Pancasila dan HAM

Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.

Sila	Hubungan dengan HAM
Ketuhanan Yang Maha Esa	Kebebasan dan penghormatan terhadap kehidupan beragama
Kemanusiaan yang Adil dan	Penghormatan terhadap martabat manusia

Sila

Hubungan dengan HAM

Beradab

Persatuan Indonesia

Menghargai keberagaman dan menjaga persatuan

Kerakyatan

Menghormati demokrasi dan partisipasi masyarakat

Keadilan Sosial

Mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan

Tantangan dalam Realisasi HAM

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia:

- Diskriminasi.
- Kekerasan dan intoleransi.
- Penyalahgunaan kekuasaan.
- Ketimpangan sosial dan ekonomi.
- Pelanggaran kebebasan berpendapat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban.

Solusi:

- Memperkuat penegakan hukum.
- Meningkatkan pendidikan HAM.
- Menghormati perbedaan.
- Memperkuat lembaga negara.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Simpulan

- Pancasila merupakan **dasar negara dan landasan filosofis ketatanegaraan Indonesia**.
- Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- Setelah amandemen, kekuasaan negara lebih terdistribusi dan mekanisme *checks and balances* diperkuat.
- Perlindungan HAM diperkuat melalui pengaturan **Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945**.
- Pelaksanaan HAM harus sejalan dengan Pancasila, hukum, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

MATERI 13

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pengertian Paradigma

Paradigma adalah pola pikir, cara pandang, atau kerangka berpikir yang digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan suatu persoalan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, paradigma menjadi pedoman dalam menentukan:

- Arah pembangunan
- Kebijakan negara
- Sikap masyarakat
- Cara menyelesaikan berbagai persoalan

Sederhananya: paradigma adalah **cara pandang yang menjadi dasar dalam bertindak.**

Pengertian Pancasila sebagai Paradigma

Pancasila sebagai paradigma berarti **nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan, pedoman, dan arah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**

Artinya:

- Setiap pembangunan harus sesuai dengan nilai Pancasila.
- Kebijakan negara harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga moral dan kemanusiaan.
- Nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman.

Fungsi Pancasila sebagai Paradigma

Pancasila berfungsi sebagai:

- **Landasan moral** dalam kehidupan berbangsa.
- **Pedoman pembangunan nasional.**
- **Arah dalam penyusunan kebijakan negara.**
- **Dasar dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.**
- **Penyaring terhadap pengaruh budaya dan ideologi dari luar.**

Tujuan akhirnya: mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis, dan berkeadaban.

Pembangunan Bidang Politik

Pembangunan politik berdasarkan Pancasila harus mengutamakan:

- Demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Persamaan kedudukan warga negara.
- Musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- Kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Contoh:

- Pemilu yang demokratis.
- Kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
- Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Pembangunan Bidang Ekonomi

Pembangunan ekonomi berdasarkan Pancasila bertujuan menciptakan **kesejahteraan dan keadilan sosial**.

Prinsipnya:

- Perekonomian untuk kesejahteraan rakyat.
- Menghindari kesenjangan ekonomi yang berlebihan.
- Mengembangkan usaha masyarakat.
- Mengutamakan kepentingan bersama.
- Memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Contoh: pengembangan UMKM, koperasi, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembangunan Bidang Sosial

Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial menekankan:

- Kesetaraan antarwarga negara.
- Gotong royong.
- Kepedulian terhadap sesama.
- Perlindungan kelompok yang membutuhkan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan: menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan saling menghormati.

Pembangunan Bidang Budaya

Pembangunan budaya berdasarkan Pancasila diarahkan untuk:

- Melestarikan kebudayaan nasional.
- Menghargai keberagaman budaya.
- Mengembangkan budaya yang sesuai dengan nilai Pancasila.
- Menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- Menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia.

Semboyan: *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi landasan dalam menghargai keberagaman.

Pembangunan Bidang Hukum

Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Prinsipnya:

- Hukum harus mencerminkan keadilan.
- Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- Hukum harus melindungi hak masyarakat.
- Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
- Hukum harus sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Tujuan: menciptakan negara hukum yang memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat.

Kehidupan Antar umat Beragama

Pancasila, khususnya sila pertama, menjadi dasar dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Prinsipnya:

- Menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- Menghargai perbedaan agama.
- Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain.
- Membangun toleransi antarumat beragama.
- Menjaga kerukunan dan persatuan.

Contoh: bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membedakan agama.

Pancasila sebagai Paradigma IPTEKS

IPTEKS = Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.

Pengembangan IPTEKS harus:

- Memberikan manfaat bagi manusia.
- Menghormati nilai kemanusiaan.

- Tidak digunakan untuk merugikan masyarakat.
- Memperhatikan etika dan tanggung jawab.
- Mendukung kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
- Tetap mempertimbangkan nilai budaya dan moral bangsa.

Contoh: penggunaan teknologi digital untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Tantangan Penerapan Pancasila di Era Modern

Beberapa tantangan yang dihadapi:

- Globalisasi.
- Perkembangan teknologi digital.
- Penyebaran hoaks dan disinformasi.
- Individualisme.
- Konsumerisme.
- Konflik akibat perbedaan politik dan identitas.
- Luntarnya budaya gotong royong.
- Penggunaan teknologi tanpa memperhatikan etika.

Solusi: menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman.

Contoh Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Bidang Politik

- Menghargai perbedaan pilihan politik.

Bidang Ekonomi

- Mendukung produk dan usaha masyarakat.

Bidang Sosial

- Bergotong royong membantu sesama.

Bidang Budaya

- Melestarikan budaya daerah.

Bidang Hukum

- Mematuhi peraturan dan menghormati hak orang lain.

Antarumat beragama

- Menghormati pelaksanaan ibadah umat lain.

IPTEKS

- Menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Hubungan Ketujuh Bidang

PANCASILA

↓

Paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

↓

Politik — Ekonomi — Sosial — Budaya — Hukum — Agama — IPTEKS

↓

Masyarakat yang adil, makmur, demokratis, beradab, dan berkeadilan sosial

Pembangunan di berbagai bidang harus **saling mendukung** dan tetap berlandaskan nilai Pancasila.

Simpulan

- Paradigma adalah **cara pandang atau kerangka berpikir** yang menjadi dasar dalam bertindak.
 - Pancasila sebagai paradigma berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - Pancasila menjadi paradigma pembangunan dalam bidang **politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kehidupan antarumat beragama, dan IPTEKS**.
 - Pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan, tetapi juga harus memperhatikan **kemanusiaan, moral, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial**.
 - Penerapan Pancasila diperlukan agar kemajuan bangsa tetap sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai bangsa Indonesia.
-